RESOLUCIÓN DE MULTA N.° 212-002-0003850

JULIACA, 23/06/2023

202204 6081 2120020003850

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE RUC	:	20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL	:	MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
CIIU	:	15417 - ELAB. PROD. DE PANADERIA.

DATOS DE REFERENCIA

ORDEN DE FISCALIZACIÓN N.°	:	220211155830
FECHA DE INFRACCIÓN	:	18/04/2022
PERÍODO TRIBUTARIO	:	2022 - 04
CÓDIGO DE MULTA	:	6081
TRIBUTO ASOCIADO	:	0 -
BASE DE REFERENCIA	:	S/ 17,106,947.00
TASA APLICADA	:	0.30%
TIPO DE FISCALIZACIÓN	:	Fiscalización Parcial

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 177 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO APROBADO POR D.S. N.° 133-2013-EF Y NORMAS MODIFICATORIAS, CORRESPONDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE MULTA AL HABER INCURRIDO EN LA INFRACCIÓN: NO PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE SUS ACTIVIDADES O LAS DE TERCEROS CON LOS QUE GUARDE RELACIÓN O PROPORCIONARLA SIN OBSERVAR LA FORMA, PLAZOS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

VER DETALLE DEL SUSTENTO Y LA BASE LEGAL EN EL ANEXO N.° 1 ADJUNTO A LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE MULTA (01 FOLIO).

SUNAT

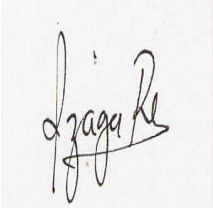
RESOLUCIÓN DE MULTA N.° 212-002-0003850

JULIACA, 23/06/2023

LA MULTA SE CALCULA COMO SIGUE:

Importe de la Multa	Interés Capitalizado	Interés Moratorio	Monto Total
S/ 51,321.00	S/ 0.00	S/ 6,651.00	S/ 57,972.00

- La deuda ha sido calculada hasta el 23/06/2023. Posterior a esta fecha será actualizada conforme al Artículo 181° del TUO del Código Tributario y nomas modificatorias.
- La tasa de actualización diaria vigente para el mes de Junio del 2023 es de 0.0300%.



IZAGA RUIZ, ALBERTO FERNANDO
JEFE DE OFICINA ZONAL
O.Z.JULIACA-PRICO

Se deja a salvo el derecho del deudor tributario a interponer Reclamación contra la presente Resolución de Multa, ante la O.Z.JULIACA-PRICO, bajo los requisitos y condiciones previstos en el artículo 137° del TUO del Código Tributario y normas modificatorias.

BASE LEGAL
- INFRACCIÓN: NUMERAL 5 DEL ARTICULO 177 DEL TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y NORMAS MODIFICATORIAS.
- SANCIÓN: TABLA I DEL TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y NORMAS MODIFICATORIAS.
- INTERÉS: ARTÍCULO 181° DEL TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y NORMAS MODIFICATORIAS.

OBSERVACIONES
- El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.
- La presente notificación se considerará efectuada en la fecha de su depósito en el Buzón Electrónico SOL y surtirá efectos el día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104°, concordado con el artículo 106°, del TUO del Código Tributario.
- Puede efectuar el pago a través de la opción "Declaración y Pago/Pago de Valores" en **www.sunat.gob.pe** o en las oficinas y/o entidades bancarias autorizadas.

CÓDIGO DE SECCIÓN O DIVISIÓN	7F0920
CÓDIGO DE MULTA	6081
PERIODO	2022-04
ORDEN DE FISCALIZACIÓN	220211155830

ANEXO N.° 1
A LA RESOLUCIÓN DE MULTA

I. DEL CONTRIBUYENTE:

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC	20447968216
DOMICILIO FISCAL	MZA. A LOTE. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ
DISTRITO	JULIACA
REFERENCIA	COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL

II. SUSTENTACIÓN Y BASE LEGAL:

Se emite la presente Resolución de Multa por no proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria, incluyendo el no proporcionar la información a que se refiere el segundo párrafo del artículo 62-C o proporcionarla sin cumplir con la forma y condiciones establecidas mediante resolución de superintendencia, según consta en el **Resultado del Requerimiento N.° 2121220000026 y N.° 2122220000496.**

El contribuyente no se acoge a lo dispuesto por el Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

BASE LEGAL:

Artículo 177° Numeral 5 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias.
Artículos 77°, 82° y 180° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias.

III. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Tipificación de la infracción	Fecha de Infracción (*)	Tabla	Sanción (**)			Límites de la Multa (***)		Importe en S/	Regimen de gradualidad	Multa al 18/04/2022
			Tasa	Ingresos Netos	Multa	Multa no menor al 10% de la UIT	Multa no mayor a 12 UIT			
Artículo 177° - Num. 5	18/04/2022	I	0.3%	17,106,947.00	51,321.00	460.00	55,200.00	51,321.00	0%	51,321.00

Mediante Decreto Supremo N.° 398-2021-EF publicado el 30/12/2021 se fijó en S/ 4,600.00 el valor de la UIT para el ejercicio 2022.

Notas:

(*) Fecha de vencimiento según Requerimiento N.° 2121220000026

(**) Se encuentra afecto a RENTA-3RA. CATEGORIA-CUENTA PROPIA desde el 01/02/2017 hasta la actualidad. Presentó el Formulario 0710 PDT Renta Anual Tercera Categoria 2021 N.° 1002283619 de fecha 04/04/2022, declarando Ingresos Netos por el importe de S/ 17,106,947.00, por lo tanto, según lo dispuesto en el segundo párrafo del literal b) del Artículo 180° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias: "Para el caso de los deudores tributarios generadores de rentas de tercera categoría que se encuentren en el Régimen General y aquellos del Régimen MYPE Tributario se considerará la información contenida en los campos o casillas de la Declaración Jurada Anual del ejercicio anterior al de la comisión o detección de la infracción, según corresponda, en las que se consignen los conceptos de Ventas Netas y/o Ingresos por Servicios y otros ingresos gravables y no gravables de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta."

(***) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT. Nota 11 de la Tabla I de Sanciones e Infracciones del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias.

IV. OBSERVACIONES:

Tributo a fiscalizar:	0100-IGV
Periodo a fiscalizar:	Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización:	Fiscalización Parcial
Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar:	Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.
Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar:	Operaciones de compras y adquisiciones

Se emitieron los siguientes requerimientos:

Requerimiento N.° 2121220000026	**Fecha de Cierre: 21/04/2022**
Requerimiento N.° 2122220000496	**Fecha de Cierre: 20/06/2022**
Requerimiento N.° 2122220000864	**Fecha de Cierre: 07/11/2022**
Requerimiento N.° 2122220000903	**Fecha de Cierre: 24/11/2022**
Requerimiento N.° 2122220000972	**Fecha de Cierre: 08/06/2023**

Los montos expresados en el presente anexo se encuentran en soles.